

SESION ORDINARIA

143-2023

Sesión ordinaria número 143-2023 celebrada por el Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique, al ser las 18 horas con 30 minutos del 09 de mayo de dos mil veintitrés. Con la asistencia de los señores (as):

Presidente Municipal: José Carlos Vindas Ureña.

Síndica suplente: Liz Amadelys Morales Rodríguez.

Concejales Propietarios: Silvia Ortiz Sánchez, Laura Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Héctor Agüero Luna, Andrea Sánchez Vega y Mario Moya Sánchez.

Concejales Suplentes: Carlos Fonseca Brenes y Martín Salas Casasola.

Intendente Municipal: Wilberth Quirós Palma.

Vice Intendenta Municipal: Rocío Portuguese Araya.

Ausencias justificadas:

Héctor Agüero Luna – Motivos laborales.

Cristopher Sánchez Corrales – Motivos de estudio.

Ausencias injustificadas: No hubo.

Secretaria: Hazel Saborío Calderón.

Visitantes: Ivannia Calderón Anderson, Reinaldo Martínez Díaz y José Manuel Chacón Cervantes.

Oyentes: No hubo.

Artículo I.

Orden del Día

Artículo I. Orden del día

Artículo II. Apertura de la sesión

Artículo III. Comprobación de quórum

Artículo IV. Audiencias (atención al público, juramentaciones)

Artículo V. Lectura y Aprobación del Acta Anterior

Artículo VI. Lectura de Correspondencia

Artículo VII. Asuntos de trámite Urgentes

- 1 Artículo VIII. Mociones de los señores Regidores
- 2 Artículo IX. Mociones o Informe del señor Intendente Municipal
- 3 Artículo X. Asuntos Varios
- 4 Artículo XI. Acuerdos
- 5 Artículo XII. Cierre de Sesión

6

7 **Artículo II**

8 **Apertura de la sesión**

9 El señor Vindas, presidente Municipal en ejercicio, da las buenas noches a los presentes; luego
10 da lectura al Orden del Día programado para la sesión de hoy el cual se aprueba en forma
11 unánime.

12

13 **Artículo III.**

14 **Comprobación de quórum**

15 El señor Vindas Presidente Municipal, procede a realizar la comprobación del quórum; y
16 determina que el mismo está completo.

17

18 **Artículo IV.**

19 **Audiencias (atención al público, juramentaciones):**

20 **1. Ivannia Calderón Anderson y Reinaldo Martínez Díaz de la Asociación del Acueducto**
21 **de las Vueltas:**

22 La señora Calderón Anderson explica que quedaron en presentarse a la audiencia todos los
23 miembros de la Asociación pero que solamente el señor Martínez Díaz y ella han llegado hasta
24 el momento, lo cual consulta si inicia o esperan a los demás compañeros.

25 El señor Presidente le indica que si gusta inicia ya que el tiempo es limitado y tienen mucho
26 por discutir todavía, por lo cual si pueden exponer el caso o de otra manera sería posponer.

27 La señora Calderón Anderson indica que si conoce las inquietudes que traen por lo cual las va
28 a exponer, explica que muchas veces cuando las personas llegan por una nota de
29 disponibilidad de agua muchas veces ya han llegado con el visado a hacer los trámites, y

1 destaca que muchas veces se han dado permisos en donde están cerca de nacientes y lugares
2 que están restringidos por lo que están confundidos en como la municipalidad da el visado que
3 es como si tuviera el permiso de construcción. Menciona que las personas llegan casi con la
4 totalidad de los papeles para el bono por lo cual tienen que dar la carta de disponibilidad y
5 muchas veces no les parece que el lugar sea apto.

6 El señor Presidente menciona que tiene entendido que para dar el permiso de construcción se
7 solicita antes la disponibilidad de agua y de luz, sin esas disponibilidades no se puede otorgar
8 un permiso de construcción, por lo cual le extraña que hallan permisos sin la disponibilidad de
9 agua.

10 Al ser las 18:50 se presenta el regidor Agüero Luna

11 La señora Calderón Anderson indica que por lo mismo con el fin de evacuar esas dudas se
12 presentaron, porque hay personas que llegan con el permiso de construcción y
13 obligatoriamente hay que darles la disponibilidad inmediata del agua, aunque exista restricción.

14 El regidor Moya indica que se debe investigar el error del ingeniero porque nadie puede visar
15 un plano sin tener disponibilidad de agua.

16 La señora Calderón Anderson indica que en cierta parte ha habido una confusión porque las
17 personas cuando solicitan una disponibilidad de agua según lo entienden es porque la red de
18 agua pasa por ahí el agua potable por eso se les otorga el permiso, pero muchas veces las
19 personas llegan con todos los documentos y sin tener la carta, por lo tanto, solicita que exista
20 una conexión entre la municipalidad y la asociación para determinar cuándo si o cuando no se
21 puede dar la disponibilidad, porque ha existido esa falta de comunicación. Por otra parte,
22 menciona hay una casa que construyeron atrás de la plaza de las Vueltas y es un área
23 restringida y aun así se dieron los permisos.

24 El señor Presidente indica que los únicos responsables de otorgar la disponibilidad de agua o
25 no son los de la asociación, el concejo no puede intervenir, en temas de restricciones por temas
26 de taludes, ríos, quebradas, nacientes, si se puede intervenir por parte del ingeniero.

27 La señora Calderón Anderson indica porque que muchas veces les ha sucedido que personas
28 que ya han construido por sus medios solicitan la disponibilidad, consulta si en ese tipo de
29 casos también se debe de solicitar el permiso de construcción.

1 El señor Presidente responde que ya es una política de la asociación que es la que decide si
2 darles la paja de agua o no hasta que se presente el debido permiso de construcción. Pero no
3 pueden tener el permiso sin la disponibilidad ya debe ser personas que por sus medios
4 construyeron sin ningún tipo de supervisión.

5 El regidor Fonseca indica que no es así porque hace poco saco la disponibilidad de luz y le
6 pidieron el plano visado.

7 El señor Presidente explica que el plano es una cosa y otra es el permiso de construcción, que
8 son muy diferentes.

9 El regidor Agüero Luna menciona que en otras municipalidades por ejemplo en Alvarado
10 administra el agua y ellos lo único que solicitan es el título de la propiedad, la cedula y un
11 formulario para otorgar el permiso de construcción.

12 El señor Presidente indica que para que se dé el permiso de construcción hay que dejar muy
13 claro que debe de tener agua y luz, son fundamentales y no se puede brincar el proceso.

14 La señora Calderón Anderson consulta si una casa se construye muy cerca de una naciente
15 se puede solicitar una inspección por parte del ingeniero de la municipalidad.

16 El señor Presidente responde que si se está en la obligación de hacer la inspección cuando se
17 solicite.

18 El señor Intendente aclara que en este concejo municipal no se tramita ningún permiso de
19 construcción si no se presenta la disponibilidad de agua y luz. Indica que pasa con las
20 solicitudes que se realizan de disponibilidad de agua cuando ya han construido y sin permisos,
21 es iniciativa y decisión de la asociación si otorgan la paja de agua o no. En su opinión no les
22 pondría la paja de agua sin un permiso de construcción que lo respalde, ya que, si por algún
23 motivo en la propiedad pasa algo por ejemplo un incendio, y las autoridades correspondientes
24 solicitan los debidos permisos y si no están los que se pueden ver en problemas son los de la
25 asociación.

26 La señora Calderón Anderson consulta que cuanto de vigencia el permiso de construcción,
27 porque explica que les sucedió un caso en donde solicitaron una conexión de agua en una
28 casa ya construida y presentaron un permiso de construcción del año 2018.

29 El señor Intendente responde que todo permiso de construcción tiene un año de vigencia.

1 La señora Calderón Anderson agradece la aclaración y destaca que para ella era muy
2 importante aclarar ese tipo de dudas que se tenían, porque en su opinión es muy importante
3 que se trabaje en conjunto con la municipalidad.

4 El señor Presidente indica que cuando son tramites de bono, los que valoran son los ingenieros
5 de la entidad con la cual se tramitan el proceso. Explica que puede que por esa parte pueda
6 haber inconvenientes, pero si deja claro que siempre lo primero que solicitan son las
7 disponibilidades de agua y luz.

8 El regidor Moya Sánchez menciona que, aunque sean ingenieros de otra entidad el documento
9 siempre debe de llegar al concejo municipal, que es en donde el ingeniero debe de visitar en
10 donde se va a hacer la construcción para determinar si se puede construir o no.

11 El regidor Agüero Luna indica que toda la información pertinente es muy valiosa, y piensa que
12 nada es inventado que todo es con lo que estipula la ley; por lo cual propone hacer una reunión
13 formativa, buscara a una persona que conozca de la ley de aguas para que pueda presentarse
14 a la reunión para aclarar muchas de las dudas que se tienen y tal vez exista la posibilidad de
15 invitar a otros dirigentes de ASADAS para que ayuden a una formación, y aclara que como
16 autoridades se deben de apegar a lo establecido, porque el manejo del agua es de mucha
17 responsabilidad.

18 El señor Presidente menciona que no se puede dar una fecha hasta no buscar a una persona
19 que conozca del tema, y además que recuerda el tema con respecto a este tipo de reuniones
20 por parte de los miembros del concejo, pero si indica que se va a buscar a la persona y para
21 programar una reunión para el tema. Consulta a la señora Anderson que la asociación con que
22 se rigen con respecto a las aguas.

23 La señora Calderón Anderson menciona que se rigen por el reglamento de aguas.

24 El señor Intendente indica como resumen que en el concejo no se dan permisos de
25 construcción sin las debidas disponibilidades tanto de agua como de luz sin excepción alguna.

26 La señora Calderón Anderson agradece la atención y menciona que logro aclarar muchas de
27 las dudas que se tenían.

28

29 **2. José Manuel Chacón Cervantes:**

1 Explica que el motivo en el cual se presenta es para comentar sobre un proyecto que tiene,
2 indica que es el dirigente de la banda rítmica de Tucurrique la cual se ha tomado un tiempo
3 pero que actualmente va a retomar con respecto a la formación de la banda comunal.
4 Comenta que la idea que trae es darle un enfoque diferente a la banda un enfoque social, y
5 para empezar tienen propuesto un proyecto el cual se trata de realizar una limpieza de las
6 señales de tránsito desde el cruce de Cachi hasta Tucurrique, menciona que envió una carta
7 a la ferretería de Santa Rosa y les va a donar lo que son insumos (desengrasantes, esponjas,
8 entre otros), la idea es lavar las señales para darles una mejor visibilidad y limpiar su alrededor
9 ya que muchas de las señales ni siquiera se ven porque están tapadas por el monte; hace la
10 solicitud al concejo con apoyo logístico porque se necesitan conos, banderillas y un vehículo
11 para el transporte; menciona que el proyecto se piensa desarrollar el 21 o 28 de mayo el cual
12 se va a determinar. Explica que si les va bien con el proyecto pueden continuar con lo que
13 queda hasta el cruce de la Suiza.
14 El señor Presidente indica que si se puede ayudar es solo de coordinar para poder
15 colaborarles.
16 El señor Intendente menciona que se les puede colaborar con un cisterna y que nada más le
17 indique el día exacto para coordinar de la mejor manera puede ser por medio de una nota de
18 correspondencia.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Artículo V.

Lectura y Aprobación del Acta Anterior

- 1.** El señor Vindas realiza una observación al acta de la sesión ordinaria número 142-2023, folio 0022, renglón 11 y 16 por error involuntario se indicó “El señor Vindas” lo correcto es **“El señor Moya”**.
- 2.** Este Concejo Municipal, con votos a favor de los regidores Vindas Ureña, Ortiz Sánchez, Calvo Pérez quien sustituye la ausencia justificada del señor Agüero Luna, Vega Sánchez, Moya Sánchez, acuerda por unanimidad de los presentes, aprobar el acta de la sesión ordinaria n°142-2023 del C.M.D.T. en todos sus extremos.

1 **Artículo VI.**

2 **Lectura de Correspondencia**

3 **1. Oficio N° DRETJ_CEELCONGO 011-2023 suscrito por Arjerie Vargas Hernández**
4 **Directora del Centro Educativo El Congo** “La suscrita M.s.c Arjerie Vargas Hernández

5 en calidad de directora de la Escuela El Congo, y la señora Karla Pérez Cordero en
6 Representación de la Junta de Educación de la Institución, quisiéramos solicitarles su
7 valiosa colaboración con la finalidad de mejorar la calidad de la infraestructura de la
8 institución ya que actualmente se nos presenta un problema con el piso de la misma, el
9 cual se está levantando e inclusive quebrando al transitar.

10 Lo cual es de gran riesgo tanto para la integridad física de los estudiantes como del personal
11 docente, pues puede generar una cortadura grave ya que los picos son muy filosos..

12 Además de que tenemos otros proyectos importantes por realizar como:

- 13 ▪ Reparación y mantenimiento del área de Juegos
- 14 ▪ Instalación de cámaras ya que se ha sufrido vandalismo en los últimos días como por
15 ejemplo el rayado del carro del personal docente.
- 16 ▪ Piedra quebrada para dar una mayor habilitación al espacio para aparcar los vehículos
17 del personal con la finalidad de salvaguardar los mismos por la situación del vandalismo
18 citado.
- 19 ▪ Pintura de la malla perimetral de la institución.
- 20 ▪ Pintura del Centro Educativo.
- 21 ▪ Mantenimientos de los Tanques sépticos y otros más.

22 Actualmente con el presupuesto con el que contamos es muy bajo y a pesar de que se
23 realizan actividades es muy limitado lo que se genera, recurso que solamente nos alcanza
24 para ir cubriendo los gastos de servicios básicos como pago de electricidad, agua, chapia,
25 contador y un mínimo de material didáctico.

26 Nuestra mayor preocupación es la integridad de la población estudiantil por lo cual es que
27 recurrimos a ustedes para solicitar su colaboración y poder lograr de manera pronta la
28 solución al problema que tenemos actualmente con el piso y otras necesidades

fundamentales para el mantenimiento y mejoras de la infraestructura del Centro Educativo.”

- El señor Intendente menciona que hasta el momento no se puede invertir ya que no se está en SICOP, y no se pueden realizar ningún tipo de proyectos. Entiende la inquietud que expresan ya que son necesidades que hay que cubrir pero que por los momentos no se puede. Enfatiza que cuando se puedan realizar este tipo de proyectos se va a tomar en cuenta por lo menos el tema del piso.
- El señor Presidente consulta al señor Intendente si no ha ingresado algún dinero del impuesto del cemento.
- El señor Intendente responde que no ha ingresado nada, que más bien llamo al director de Dinadeco el cual le indico que será por medio de un extraordinario.

2. Oficio N° SC-1687-2023 suscrito por Nuria estela Fallas Mejía Secretaria de la Municipalidad de Jiménez “La Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N° 156, celebrada el día lunes 24 de abril del año en curso, acordó:

Este Concejo acuerda por Unanimidad; girar instrucciones al Concejo Municipal del Distrito de Tukurrique, para que una vez formalizada y recibida la donación de chatarra por parte de RECOPE, se apeguen a los procedimientos administrativos formales para el remate y venta de la misma, tal como a continuación se generaliza:

1. Incorporar la donación de chatarra a los activos municipales.
2. Realizar un peritaje por parte del Ministerio de Hacienda para estimar su costo de remate.
3. Realizar un remate formal utilizando la plataforma SICOP.
4. Incorporar los recursos obtenidos en el remate en un presupuesto extraordinario para con ello poder destinarlo a su objetivo final.”

- El señor Intendente menciona que desgraciadamente para que el concejo pida donaciones a RECOPE tiene que ser aprobada por la Municipalidad de Jiménez. Por otro lado, indica que el acuerdo de la aprobación lo devolvió a la señora Lisette especificando que es lo que solicita RECOPE.

- 1 ➤ El señor Presidente menciona que hace varias semanas se envió la nota para la donación
2 y que no han procedido como es; destaca que en este tipo de situaciones es en donde
3 entiende mejor al señor Intendente porque no se quiere hablar mal de Lissette como
4 cabecilla de Juan Viñas pero que hay cosas como esas que no ayudan y tan fácil como es
5 llevar las cosas de la mejor manera.
- 6 ➤ El señor Intendente indica que es una manera de “atravesarles el caballo”.
- 7 ➤ El señor Presidente indica que así paso con el tema del puente el año pasado, ya que costó
8 14 millones más y o que más molestaron al final era preguntando por el tipo de material
9 que se iba a colocar en aproximación al puente, lo cual iba en el cartel desde el principio.
10 Por lo cual es una manera de atrasar.
- 11

12 3. Informes Oficiales de parte de la Fuerza Pública.

13 Informe de decomiso y desecho de bebidas alcohólicas por consumo en la vía pública del
14 ciudadano: Ángel Lagos Reyes, cédula 302880940.

- 15 ➤ La regidora Calvo Pérez consulta que si esos informes son solamente para mantener al
16 concejo informado.
- 17 ➤ El señor Presidente responde que si se tuviera el reglamento se procedería a notificar a las
18 personas mencionadas en el informe y se les multaría, pero por los momentos es solo un
19 informe hasta que exista el reglamento el cual permita proceder. Enfatiza que ya se está
20 trabajando en dicho reglamento.
- 21

22 4. Oficio N° S.G. 21-25-1681-23 suscrito por Albino Vargas Barrantes Secretario General
23 de la ANEP “Con el respeto que nos merecen sus distinguidas autoridades municipales,
24 les presentamos por esta vía Dictamen Jurídico: Vinculatoriedad de la Opinión
25 Consultiva No. OC 27 de 5 de mayo de 2021, de la Corte Interamericana de Derechos
26 Humanos (Corte IDH), para el Régimen Municipal que fortalece derechos laborales y
27 sindicales con enfoque de género (Límites ilegales a la Negociación Colectiva);
28 planteamiento elaborado por solicitud de ANEP, por parte de los especialistas del Instituto
29 Internacional de Responsabilidad y Derechos Humanos (siglas IIRESODH), en

1 coordinación directa con el personal profesional de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ)
2 de la ANEP. Este material jurídico que estamos aportando es propiedad intelectual de la
3 ANEP y, por tanto, protegido por las leyes en la materia que penalizan su uso inapropiado.
4 ANEP autoriza su utilización siempre y cuando se reconozca su propiedad intelectual y se
5 cite a la ANEP.

6 Al considerar que el Concejo Municipal de Tucurrique adoptó para todo su personal
7 trabajador, sin excepción, las estipulaciones del Artículo 6 de la Ley Marco de Empleo
8 Público (LMEP), No. 10.159 (personal exclusivo y excluyente); estima la ANEP que procede
9 entablar el correspondiente proceso de Negociación Colectiva, en el momento procesal
10 oportuno y correspondiente, con su personal trabajador y sus organizaciones sindicales
11 debidamente ya reconocidas y legitimadas para ello, a fin de garantizar la paz social
12 institucional, la preservación de derechos adquiridos y de situaciones jurídicas
13 consolidadas; amén de la aplicación de la doctrina de Derechos Humanos según expuesto
14 mencionado dictamen jurídico adjunto.

15 ANEP solicita, por tanto y respetuosamente, que tanto el honorable concejo y la honorable
16 alcaldía respondan a nuestro planteamiento oficial aquí expuesto, con base en el postulado
17 jurídico que indicamos:

18 **SOLICITUD Y DERECHO DE PETICIÓN**

19 **(Artículos 27 de la Constitución Política y**

20 **Ley de Regulación del Derecho de Petición número 9097)**

21 **DERECHO DE PETICIÓN**

22 Nuestro ordenamiento jurídico tiene garantizado este derecho en el texto constitucional. El
23 artículo 27 de la Constitución Política establece a la letra lo que sigue:

24 *“...Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier*
25 *funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución”.*

26 Este numeral de nuestra carta fundamental está incorporado en el Título IV, de los
27 *“Derechos y Garantías Individuales”*, por lo que, en esencia, se trata de un derecho
28 fundamental, o bien, una situación jurídica de poder mediante la cual, el justiciable puede
29 exigir de la autoridad administrativa información de naturaleza o de interés público.

1 La Sala Constitucional, en el fallo número 13317-2021 de las 9:30 horas del 11 de junio del
2 año 2021 indicó:

3 *“...El derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, es*
4 *entendido en sentido amplio, hace referencia a la facultad que posee todo ciudadano para*
5 *dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial con el fin de exponer un*
6 *asunto de su interés. Por su parte, el ordinal 30 de la Constitución Política garantiza el libre*
7 *acceso a los departamentos administrativos, únicamente, con propósitos de información*
8 *sobre asuntos de interés público. Se trata, pues, de un mecanismo ideado para permitir a*
9 *los administrados fiscalizar el correcto desempeño de los diversos entes públicos en el*
10 *ejercicio de la función administrativa. Por lo tanto, cuando los artículos 27 y 30 de la*
11 *Constitución Política son tomados en su conjunto, garantizan el derecho de toda persona*
12 *de dirigirse ante cualquier funcionario público o entidad oficial para obtener información*
13 *sobre cualquier asunto, materia o información de naturaleza pública. Precisamente, la*
14 *naturaleza pública de la información es el elemento central que determina el derecho de*
15 *acceder a ella. Al respecto, en este caso estamos frente a un alegato de violación a ambos*
16 *derechos, pronta respuesta y acceso a información, por cuanto, se alega falta de respuesta*
17 *y la falta de información solicitada desde el 27 de abril del 2021. Del informe rendido por el*
18 *representante de la autoridad recurrida -que se tienen por dados bajo fe de juramento con*
19 *las consecuencias, incluso penales, previstas en el artículo”.*

20 En abono de la protección constitucional contenida en el artículo 27 de la Constitución
21 Política, el legislador creó la Ley de Regulación del Derecho de Petición, número 9097, la
22 cual, en su artículo 1º establece lo que sigue:

23 *“...ARTÍCULO 1.- Titulares del derecho de petición Todo ciudadano, independientemente*
24 *de su nacionalidad, puede ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en*
25 *los términos y con los efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio*
26 *pueda derivarse ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se ajustará*
27 *al precepto establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa*
28 *Rica.*

1 Por su parte, el numeral 2 ídem regula los potenciales destinatarios, particularmente se
2 menciona:

3 “...ARTÍCULO 2.- Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier
4 institución, administración pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como
5 descentralizado del Estado, así como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y
6 capacidad de derecho público y privado, respecto de las materias de su competencia,
7 cualquiera que sea el ámbito institucional, territorial o funcional de esta. Procederá,
8 además, el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando estos ejerciten
9 alguna actividad de interés pública, administren y/o manejen fondos públicos o ejerzan
10 alguna potestad pública de forma temporal o permanente”.

11 La Ley 9097, además, establece en su artículo 11 que se debe notificar su contestación a
12 la persona que ha presentado la petición, en el plazo máximo de **diez días hábiles** a contar
13 desde la fecha de su presentación. Asimismo, podrá convocar, si así lo considera
14 necesario, a los peticionarios en audiencia especial para responder a su petición de forma
15 directa. Cuando la petición se estime fundada, la autoridad o el órgano competente para
16 conocer de ella vendrá obligado a atenderla y a adoptar las medidas que estime oportunas
17 a fin de lograr su plena efectividad, incluyendo, en su caso, el impulso de los procedimientos
18 necesarios para adoptar una disposición de carácter general.

19 **La contestación** recogerá los términos en los que la petición ha sido tomada en
20 consideración por parte de la autoridad o el órgano competente e incorporará las razones
21 y los motivos por los que se acuerda acceder a la petición o no hacerlo. En caso de que
22 como resultado de la petición se haya adoptado cualquier acuerdo, medida o resolución
23 específica, se agregará a la contestación.

24 A mayor abundamiento de motivos, el artículo 12 de esta normativa garantiza la protección
25 jurisdiccional. La Sala Constitucional ha garantizado este derecho fundamental,
26 verbigracia, en el voto 13317 antes citado, sin embargo, existen otros antecedentes, donde
27 esta garantía ha sido protegida por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de
28 Hacienda, **fallos números** 437-2021 de las 8:00 horas del 7 de abril del año 2021 y 249-

2021 de las 7:40 horas del 14 de abril del mismo año, permitiéndosele al promovente, incluso, exigir las responsabilidades correspondientes por la vía del amparo de legalidad.”

- El regidor Agüero Luna menciona que con el oficio lo que esta tratando de hacer la ANEP es sindicalizar los empleados del concejo municipal.
- El señor Presidente menciona que no es un tema que lo pueden decidir el concejo.
- La secretaria consulta que significa sindicalizara los empleados.
- El regidor Agüero Luna indica que está solicitando una negociación colectiva, en resumen solicitan que los trabajadores hagan una negociación colectiva como el MEP, donde se establecen diferentes acuerdos como por ejemplo incentivos laborales (más días de vacaciones, derechos de servicios de salud) son firmados por los trabajadores y se debe de hacer un documento oficial en acuerdo con el señor Intendente, por lo que propone es que se le notifique a cada uno de los trabajadores el oficio y si desean que se sindicalicen.
- El señor Intendente explica que en su perspectiva no va a promover el sindicato porque es hacer un daño al municipio, porque se presta para muchas cosas.
- El señor Presidente indica que es algo muy personal por lo que se debe de notificar a cada uno de los empleados.
- El regidor Agüero Luna menciona que no es muy sindicalista pero que por tema de transparencia se debe de pasar el documento a todos los empleados.
- El señor Intendente menciona muchas de las veces los sindicatos convocan hasta 3 días, pero muchas veces no se reúnen y esos días los agarran libres por lo tanto es promover la vagancia.
- El señor Presidente indican que el sindicato se presta para muchos problemas, pero es un derecho que se debe respetar.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes remitir copia del N° S.G. 21-25-1681-23 suscrito por Albino Vargas Barrantes Secretario General de la ANEP, al señor Intendente Quirós Palma para que lo haga de conocimiento del administrativo del Concejo Municipal para trámites correspondientes. **ACUERDO EN FIRME.**

SESION ORDINARIA N°143-2023 / 09/05/2023

1 **5. Correo electrónico suscrito por el Ing. Jeffry Beltrán Montoya Director Ejecutivo**

2 **FEDEMUCARTAGO** “Sirva la presente para saludarles y desearles que el desarrollo de su
3 Gobierno Local sea siempre exitoso.

4 Como es de conocimiento para todos, la Ley Marco de Empleo Público tiene como objetivo
5 *“Regular las relaciones estatutarias, de empleo público y de empleo mixto entre la*
6 *Administración Pública y las personas servidoras públicas, con la finalidad de asegurar la*
7 *eficiencia y eficacia en la prestación de los bienes y servicios público, así como la protección*
8 *de los derechos subjetivos en el ejercicio de la función pública en el Estado Social y*
9 *Democrático de Derecho, de conformidad con el imperativo constitucional de un único*
10 *régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, transparente y moderno”.*

11 Con el propósito de hacer de conocimiento una serie de aspectos de interés para el
12 Régimen Municipal, se realizará la Capacitación **Ley Marco de Empleo Público ¿Y ahora**
13 **qué sigue?**, impartida por el Lic. Erick Badilla; por lo que con todo respeto se convoca a
14 esta importante actividad el próximo martes 16 de mayo a partir de las 8:00am en el
15 Polideportivo de Cartago.” **SE TOMA NOTA.**

16
17 **6. OFIC. VIC. 010-.2023 suscrito por Rocío Portugal Araya Vice Intendenta del**
18 **Concejo Municipal** “Acatando las instrucciones dadas, en el oficio INT. 027-2022, de fecha

19 22 de agosto del 2022, recibido el 23 de agosto del 2022, en cumplimiento en lo indicado
20 en el punto 11) sírvase encontrar a continuación el informe de labores correspondiente a
21 los 15 días indicados:

- 22 **1.** Atención al público y soporte al Departamento de Contabilidad y tesorería, por
23 vacaciones o ausencias del Contador Municipal
- 24 **2.** Envío de referencias al IMAS de personas adultas mayores y en situaciones de
25 vulnerabilidad, es confirmada la fecha en que serán atendidas.
- 26 **3.** Coordinación y logística con el CENAT para impartir talleres de innovación y creatividad
27 con el pejibaye. Taller que se llevó a cabo el pasado 25 de abril del 2023, desde las 1
28 p.m hasta las 4:30 p.m con la participación de 6 personas. Se estará realizando un
29 concurso denominado el Patrimonio del Pejibaye como una iniciativa de Slow Food

Costa Rica. Este concurso busca transformar las narrativas de los productos elaborados de pejibaye al ámbito gastronómico, con la colaboración con los futuros gastrónomos (estudiantes) de los centros culinarios más emblemáticos del país, estarán participando personas de la comunidad en esta actividad que asistieron al último

4. Se continua con la coordinación y logística con la Fuerza Pública, propiamente con la oficial Laura Eugenia Zúñiga Quesada - Agente de Programas Policiales Preventivos de la Delegación Policial de Jiménez, Cartago, hemos sostenido dos reuniones toda lo logística de la actividad que está programa para el 4 de julio del 2023, para aprovechar las vacaciones de 15 días y que todas las familias del Distrito participen en las diferentes actividades que se estarán programando : 1-) Arrastre bajo, Arrastre, pasar el túnel, Gallinita siega, Pelota caliente, Hula Hula, Carretillo Humano, Telaraña, Venciendo obstáculos, Pirámide humana. **Se estima la posibilidad de que el Concejo aporte refrigerio (jugo y una galleta) a los participantes, próxima reunión el 18 de mayo del 2023, a las 10 a.m. Invitado.**
5. El día miércoles 10 de mayo del 2023 estaremos recibiendo el toldo como donación de la Embajada Americana para uso de la Casa de la Cultura en las diferentes actividades que se programen.
6. Se sostuvo, reunión con representante del Ministerio de Cultura y la joven Tannia Retana para presentar para el 2024 un proyecto de Becas de Taller relacionada con la Gastronomía propia de las costumbres y tradiciones del Distrito, esto con el fin de continuar promoviendo y preservando en el tiempo las costumbres, idiosincrasia e historia del Distrito.
7. Se levantó acta de la sesión ordinaria de la Junta Vial Distrital, el 12 de abril del 2023.
8. Se levantó minuta de la reunión mensual del Comité de Emergencia Municipal, se elaboraron los oficios para la convocatoria de los bomberos, Además al señor Bernardo Merayo informando sobre quienes son las Oficiales administrativas y solicitando al Dr. Gómez colaboración en el tema de Albergues.
9. Se participa de reunión con las Colaboradoras de los Grupos Recreativos de Adultos Mayores para la logística de la primera actividad de **Conmemoración del No Maltrato**

a la **Persona Adulta Mayor**, el próximo 15 de junio del 2023, en la que participarán los tres grupos recreativos de adultos mayores. Esta celebración se realizará en la Casa de la Cultura y participan alrededor de 100 adultos mayores que suman los tres grupos San Miguel, Las Vueltas y Tucurrique.

10. Colabore en la adecuación del Reglamento para la Organización y cobro de tasas por el Servicio de Manejo de Residuos Sólidos Ordinarios, Aseo de Vías y Sitios Públicos para este Concejo Municipal de Distrito. El mismo se remitió al Departamento Legal del IFAM con el fin de que se obtuviera el criterio técnico, valoración y revisión de dicho reglamento.

11. Se está realizando trámites para donaciones de embajadas en el tema cultural.”

- La señora Vice Intendente con relación a la donación del toldo que va a donar la embajada corrige que la fecha es el 17 de mayo.
- El señor Presidente consulta si el toldo es traído hasta Tucurrique.
- La señora Vice Intendente responde que si es traído hasta aquí y que el toldo tiene un valor de cuatro millones de colones que es de 9x12. Por otra parte, de recuerda a los regidores con respecto a las declaraciones juradas que solo tienen este mes de tiempo.

7. Reglamento para la organización y cobro de tasas por los Servicios de Manejo de Residuos

Sólidos Ordinarios, Aseo de Vías y Sitios Públicos

Capítulo I

Disposiciones generales

Artículo 1º- Objeto. Este reglamento tiene como objeto normar la organización, procedimiento para fijar tarifas, y cobro de tasas por los servicios de manejo integral de residuos sólidos ordinarios, aseo de vías y sitios públicos y mantenimiento de parques y obras de ornato, y cualquier otro servicio urbano o similares brindados por el Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique a los generadores registrados como contribuyentes del cantón. De conformidad con el artículo 4 del Código Municipal.

Artículo 2º- Ámbito de aplicación. Este reglamento es de acatamiento

1 obligatorio para todo propietario o poseedor de un inmueble, generador de residuos sólidos y
2 usuarios de los servicios especificados en este reglamento, que se encuentre dentro de los
3 límites político-administrativos y/o el área de cobertura del Distrito de Tucurrique.

4 Los residuos peligrosos, infecto-contagiosos, los declarados de manejo especial y aquellos
5 que las leyes y sus reglamentos indiquen que deben tener un manejo diferenciado no se
6 consideran dentro de este reglamento y deben ser manejados por parte del generador de
7 acuerdo a la legislación vigente.

8 **Artículo 3º- Definiciones.** Para los efectos de este reglamento entiéndase por:

9 a) Acera: Parte del derecho de vía, normalmente ubicada en sus orillas que se reserva al
10 tránsito de peatones.

11 b) Bien inmueble: Es todo terreno con o sin construcciones u obras de infraestructura.

12 c) Distrito: se refiere al Distrito de Tucurrique.

13 d) Contrato de servicios: Para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de
14 personas físicas o jurídicas, la Administración deberá seguir los procedimientos de
15 contratación administrativa.

16 f) Contribuyente: Persona física o jurídica que recibe los servicios municipales y que tiene la
17 obligación de pagar las tasas respectivas.

18 g) Cordón y caño: Desagüe para la evacuación de aguas pluviales provenientes de la calzada,
19 la cual se sitúa paralela entre el borde de esta y la acera o franja verde de la vía.

20 h) Disposición final: Última etapa del proceso del manejo de los residuos sólidos en la cual son
21 dispuestos en forma definitiva y sanitaria.

22 i) Factor de ponderación: Es el rango en que se ubica un usuario de acuerdo con los factores
23 que se multiplican por la tasa residencial e institucional, para obtener una distribución equitativa
24 de los costos del servicio.

25 j) Fuente de generación: Lugar donde se generan los residuos.

26 k) Generador: Persona física o jurídica, pública o privada, que genera residuos sólidos, a través
27 del desarrollo de procesos productivos, de alquiler o arrendamiento, de servicios, de
28 comercialización o de consumo que son de competencia municipal.

- 1 l) Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS): Conjunto articulado e interrelacionado de
2 acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, de planificación,
3 monitoreo y evaluación para el manejo de los residuos sólidos, desde su generación hasta la
4 disposición final.
- 5 m) Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, registrada y autorizada para la gestión
6 total o parcial de los residuos sólidos ordinarios.
- 7 n) Licencia comercial: Licencia municipal para ejercer actividades lucrativas.
- 8 o) Manejo de residuos: Conjunto de actividades técnicas y operativas de la gestión de residuos
9 que incluye, almacenamiento, recolección, transporte, valorización, tratamiento y disposición
10 final de los residuos sólidos ordinarios, valorizables y no tradicionales que se generan en el
11 Distrito.
- 12 p) Concejo Municipal: Persona jurídica estatal con jurisdicción territorial sobre el cantón de San
13 Rafael de Heredia. Le corresponde la administración de los servicios e intereses locales, con
14 el fin de promover el desarrollo integral del Distrito en armonía con el plan nacional de
15 desarrollo.
- 16 q) Parcela: Es la unidad catastral representada por una porción de terreno, que constituye una
17 completa unidad física, y que se encuentra delimitada por una línea que, sin interrupción,
18 regresa a su punto de origen.
- 19 r) Patentado: Persona física o jurídica que adquiere licencia municipal para desarrollar
20 actividades lucrativas.
- 21 s) Propietario: Persona física o jurídica que ejerce el dominio o propiedad absoluta o parcial
22 sobre una cosa; comprende los derechos de posesión, usufructo, transformación y
23 enajenación, defensa y exclusión.
- 24 t) Poseedor: Persona física o jurídica que ejerce el dominio sobre un inmueble sin contar con
25 título inscrito en el Registro Público. El derecho de posesión consiste en la facultad que
26 corresponde a una persona de tener bajo su poder y voluntad la cosa objeto del derecho.
- 27 u) Recolección: Acción de recolectar los residuos sólidos de competencia municipal en las
28 fuentes de generación o recipientes, de acuerdo con lo establecido en este reglamento, para

- 1 ser trasladados a las estaciones de transferencia, instalaciones de tratamiento, o disposición
2 final.
- 3 v) Reglamento: Norma jurídica de carácter general dictada por la Administración pública y con
4 valor subordinado a la Ley.
- 5 w) Residuo sólido: Material sólido o semisólido, post-consumo, cuyo generador o poseedor
6 debe o requiere deshacerse de él.
- 7 x) Residuo sólido de manejo especial: Son aquellos que, por su composición, necesidades de
8 transporte, condiciones de almacenaje, formas de uso o valor de recuperación o por una
9 combinación de esos, implican riesgos significativos a la salud y degradación sistemática de la
10 calidad del ecosistema, por lo que requieren salir de la corriente normal de residuos ordinarios.
- 11 y) Residuo sólido ordinario: Residuo de origen principalmente domiciliario o que proviene de
12 cualquier otra actividad comercial, de servicios, industrial, limpieza de vías y áreas públicas,
13 que tengan características similares a los domiciliarios.
- 14 z) Residuo sólido peligroso: Todo residuo que, por su reactividad química y sus características
15 tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, infectocontagiosas e inflamables, o
16 que por su tiempo de exposición puedan causar daños a la salud y al ambiente.
- 17 aa) Residuo sólido valorizable: Residuo que por su valor potencial de reuso puede ser
18 recuperado para su valorización, tal como orgánicos, vidrio, papel, plástico, metal, cartón,
19 tetrapak, electrónicos, línea blanca y otros.
- 20 bb) Residuos no tradicionales: Aquellos objetos desechados por sus propietarios en forma
21 esporádica, al haber terminado su vida útil, los cuales por su tamaño y peso no son aptos para
22 la recolección ordinaria.
- 23 cc) Servicio Urbano. Todo servicio que preste el Concejo Municipal.
- 24 dd) Separación de residuos: Procedimiento mediante el cual se evita desde la fuente
25 generadora que se mezclen los residuos sólidos, lo que permite que éstos se dispongan de
26 forma separada, con fines de recolección.
- 27 ee) Sujeto pasivo: Toda persona física o jurídica obligada al cumplimiento de las prestaciones
28 tributarias, sea en calidad de contribuyente o de responsable.

- 1 ff) Tasa del servicio: Tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva
2 o potencial del servicio, individualizada en el contribuyente o usuario y cuyo producto no debe
3 tener un destino ajeno al servicio.
- 4 gg) Tarifa: Denominación que se le da a la expresión matemática que representa el costo que
5 debe cancelar el contribuyente por la prestación efectiva o potencial del servicio público en
6 proporción a la cantidad generada mensualmente por unidad de peso o metros lineales de
7 frente de propiedad según corresponda y/o aquellas que determine el Concejo Municipal.
- 8 hh) Tratamiento: Transformación de los residuos o partes específicas a nuevos productos o al
9 cambio de las características, como son el reciclaje, compostaje, tratamiento mecánico
10 biológico, tratamiento térmico, entre otros.
- 11 ii) Tributo: Prestaciones en dinero (impuestos, tasas y contribuciones especiales), que el
12 Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el
13 cumplimiento de sus fines.
- 14 jj) Usuario: Toda persona física o jurídica, pública o privada que resulte afectada o beneficiada
15 de las acciones implementadas a partir de los servicios municipales contemplados en este
16 reglamento.

17
18 **Artículo 4º- Ente acreedor del tributo.** El Concejo Municipal constituye
19 el ente acreedor del tributo, a quién corresponde su cobro y administración

20 **Artículo 5º- Hecho generador del tributo.** El hecho generador de las tasas lo constituye la
21 prestación efectiva o potencial los servicios públicos de manejo de residuos sólidos
22 ordinarios, aseo de vías y sitios públicos y mantenimiento de parques y obras de ornato por
23 parte del Concejo Municipal, sobre los propietarios o poseedores de un inmueble ubicado en
24 el Distrito de Tucurrique o el área de cobertura.

25 **Artículo 6º- Sujeto pasivo del tributo.** Es sujeto pasivo toda la persona física o jurídica
26 obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, ya sea en calidad de contribuyente o
27 de responsable.

28 **Artículo 7º - Área servida.** Se considera área servida de los servicios, tanto los sitios de
29 prestación directa sobre la vía pública como aquellos que se comunican con ésta, siempre y

1 cuando se dé la prestación efectiva o potencial del servicio. Esto se considera para las zonas
2 del Distrito que están cubiertas por uno o varios de los servicios municipales del distrito,
3 ofrecidos y contemplados en este reglamento.

4 **Capítulo II**

5 **Obligaciones del Concejo Municipal**

6 **Artículo 8°- Prestación de los servicios.** El Concejo Municipal será el responsable de la
7 prestación de los servicios de manejo de residuos sólidos ordinarios, aseo de vías y sitios
8 públicos en su Distrito, y otros servicios urbanos ya sea por sí misma o a través de un
9 tercero.

10 **Artículo 9°- Fijación de las tasas.** El Concejo Municipal fijará las tasas por los servicios
11 citados, que incluyan los costos para realizar una gestión integral de los mismos, asegurando
12 el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para brindarlos y garantizar su sostenibilidad.

13 **Artículo 10° - Alcance del cobro por servicios.** El Concejo Municipal realizará el cobro de
14 los servicios de manejo de residuos sólidos ordinarios, aseo de vías y sitios públicos y otros
15 servicios urbanos a todos los sujetos pasivos propietarios o poseedores de inmuebles que se
16 encuentren dentro del alcance de los servicios en el Distrito de Tukurrique el área de cobertura.

17 **Artículo 11° - Unidad de cobro.** El cobro se realizará al sujeto pasivo, de acuerdo con la
18 cantidad de unidades habitacionales, actividad comercial, metros lineales de frente de
19 propiedad o según lo indique el cálculo tarifario de cada servicio y/o aquellas que determine el
20 Concejo

21 **Artículo 12° - Ampliación de la cobertura de los servicios municipales.** El Concejo
22 Municipal de Tukurrique, decidirá de acuerdo a criterios establecidos, a cuáles sectores se
23 ampliará la cobertura de los respectivos servicios y en qué momento. Se considerarán los
24 recursos disponibles entre otros factores para realizar dicha ampliación.

25 **Capítulo III**

26 **Obligaciones de los sujetos pasivos**

27 **Artículo 13°- Pago puntual de la tasa.** Todo sujeto pasivo debe cancelar las tasas por los
28 servicios de manejo de residuos sólidos ordinarios, aseo de vías y lugares públicos y otros

servicios urbanos. Deben cobrarse anualmente en tractos trimestrales o mensuales por periodo vencido.

Artículo 14°- Intereses a cargo del sujeto pasivo. En caso de que el pago se realice fuera del término establecido, generará el cobro de los intereses, el cual será fijado según lo dispuesto en los artículos 78 de Código Municipal y 57 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.

Capítulo IV

Tasa por el servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios

Artículo 15° - Servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios. El servicio de manejo de residuos sólidos ordinarios contempla la recolección y disposición final de residuos no valorizables, la recolección, acopio, tratamiento y comercialización de residuos valorizables orgánicos e inorgánicos y la recolección y disposición de residuos no tradicionales.

Artículo 16° - Categorización. Cada uno de los generadores que sean sujetos a esta tasa serán clasificados en una de las siguientes categorías, basado en el promedio de generación de residuos sólidos ordinarios de la actividad a la que pertenecen inicialmente. Los promedios de generación fueron y deberán ser obtenidos mediante estudios técnicos de generación los cuales deberán realizarse a las necesidades y posibilidades de la institución, así como los factores de ponderación para cada categoría determinada por el Concejo Municipal.

Categoría	Peso (kg/mes)
Residencial, público y religioso. Comercial 1 Comercial 2	No aplica peso

Artículo 17° - Categoría de las instituciones públicas, religiosas y de bien social. Las instituciones públicas, religiosas y de bien social se ubicarán dentro de la tarifa residencial e institucional, por ser de utilidad pública.

Artículo 18° - Clasificación por tipo de actividad. Cada una de las

1 categorías descritas en el artículo 16 está compuesta por los generadores que regule la
2 Administración Municipal, mediante procedimiento administrativo motivado y fundamentado
3 que se establecerá para cada caso concreto según la clasificación por el tipo de actividad en
4 la que debe situarse cada usuario.

5 **Artículo 19° - Sobre el factor de ponderación de la categoría 1.** Dada la poca cantidad de
6 residuos que genera esta categoría (menos de 50 kg al mes), el factor de ponderación de esta
7 categoría será de 1, siendo equivalente a la categoría residencial e institucional.

8 **Artículo 20° - Nueva clase de patentado.** Cualquier clase nueva de patentado, ente de
9 carácter estatal y otro tipo de organización privada, que surgiera luego de publicado este
10 reglamento, se clasificará de acuerdo con sus patrones de generación de residuos sólidos
11 ordinarios.

12 **Artículo 21° - Reclasificación de usuarios.** El Concejo Municipal podrá realizar un estudio
13 específico para cualquier usuario del servicio, donde se considere que la cantidad de residuos
14 sólidos generados por mes sea diferente a la establecida en el rango de generación donde se
15 clasificó originalmente, lo cual dará fundamento para el cambio de la categoría asignada. El
16 generador que busque una reclasificación deberá demostrar evidencia formal de su
17 generación, haciendo uso del Programa de Residuos por parte de los generadores (requerido
18 para obtener el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud) con su respectivo histórico
19 de generación de residuos y programas de separación desde la fuente. Deberá presentar
20 registros válidos otorgados por gestores autorizados por el Ministerio de Salud (el listado se
21 encuentra en la página www.ministeriodesalud.go.cr) para la recolección y acopio de residuos
22 valorizables. Podrá presentar cualquier otra documentación que demuestre su generación
23 actual de residuos sólidos. En caso de que el Concejo Municipal lo considere necesario para
24 validar la información, se realizará un estudio técnico de pesaje de los residuos sin previo aviso
25 para el generador.

26 **Artículo 22° - Prestación potencial del servicio de manejo de residuos sólidos.** Se
27 considera bajo prestación potencial del servicio municipal, la que se brinda de forma efectiva
28 en vía pública, pero que no es requerido de forma directa por el generador quien no

1 demuestra interés en el servicio. Esta condición descrita en la presente disposición, el
2 generador es siempre sujeto pasivo, por lo que está obligado a pagarlo.

3 **Artículo 23°- Sujeto pasivo con permiso de construcción vigente.** Todo sujeto pasivo que
4 cuente con permiso de construcción vigente deberá cancelar la categoría correspondiente de
5 acuerdo con la categorización establecida en el artículo 16° de este reglamento. De este modo,
6 las construcciones de viviendas individuales pagarán una tasa correspondiente a la categoría
7 residencial e institucional, las construcciones de locales comerciales que incluyan hasta cinco
8 locales pagarán una tasa correspondiente a la categoría xxxxxxxx-----.

9 Una vez finalizada la construcción, el sujeto pasivo deberá solicitar al Departamento de Cobros
10 que se suspenda el cobro de la tasa por el servicio.

11 **Artículo 24° - Sobre las actividades comerciales que no tengan la obligación de tener**
12 **licencia comercial.** Las actividades económicas realizadas dentro del Distrito y que no tienen
13 la obligación de contar con una licencia comercial (patente), se clasificarán dentro de la
14 Categoría 1 y cancelarán el respectivo monto por la tasa correspondiente. Acá se incluyen las
15 actividades de los profesionales liberales y cualquier otra diferente a las residencias, que no
16 requiera patente.

17 **Artículo 25° - Solicitud de cobro de la tasa de manejo de residuos sólidos al propietario**
18 **del inmueble comercial.** Los patentados o profesionales liberales pueden solicitar que el
19 cobro se realice al dueño o propietario del local comercial, por medio de expresa solicitud
20 escrita y acuerdo verificable entre las partes (contrato de arrendamiento).

21 **Artículo 26° - Sobre los eventos de asistencia masiva.** Para los eventos de asistencia
22 masiva que se realicen en el Distrito, como plazas públicas, conciertos, ferias y similares, se
23 cobrará previamente al responsable (físico o jurídico) de la actividad, una garantía especial.
24 Una vez finalizada la actividad y de acuerdo con la generación de residuos sólidos que fue
25 recolectada por el Concejo Municipal se cobrará la diferencia respecto a la garantía depositada
26 o se devolverá el monto correspondiente en caso de ser menor.

27 **Artículo 27° - Insumos para el cálculo del monto de la tarifa para cada categoría del**
28 **servicio.** El cálculo del monto de la tarifa se realizará acorde a lo establecido al artículo: 83
29 del Código Municipal y sus reformas, por lo que se considerará lo siguiente:

- 1 a) El costo efectivo del servicio que incluye, el pago de remuneraciones, servicios, materiales
2 y suministros, maquinaria, equipo y mobiliario, inversiones futuras, costo de recolección,
3 tratamiento y disposición final, todo ello con relación al número de unidades servidas, así como
4 al peso de residuos sólidos ordinarios producido, entre otros costos directos e indirectos.
- 5 b) Hasta un 14% sobre los costos directos correspondiente a gastos de administración.
- 6 c) Un 10% adicional de utilidad para el desarrollo del servicio.

7 **Artículo 28° - Cálculo de la tarifa.** Obtenido el monto anual a recuperar por la suma de los
8 elementos anteriores, se dividirá entre el total de unidades servidas para así determinar el
9 costo anual correspondiente a cada unidad servida en la tarifa residencial e institucional. Este
10 dato se divide entre cuatro para obtener el monto anual, trimestral o mensual a pagar por
11 unidad servida con tarifa residencial e institucional. Para calcular el monto de las otras
12 categorías se debe multiplicar el valor obtenido para la tarifa residencial e institucional por el
13 factor de ponderación determinado previamente por la Administración del Concejo Municipal.

14 **Capítulo V**

15 **Tasa por el servicio de aseo vías y sitios públicos**

16 **Artículo 29° - Mantenimiento de parques y obras de ornato.** El Concejo Municipal podrá
17 brindar el servicio de aseo de vías y sitios públicos.

18 **Artículo 30° - Tasa por el servicio de aseo de vías y sitios públicos.** El servicio de aseo de
19 vías y sitios públicos se cobra a cada parcela localizada en el Distrito, se factura al propietario,
20 poseedor y/o copropietario del bien inmueble proporcionalmente al factor de copropiedad y se
21 calcula de conformidad con la cantidad de metros lineales del frente de cada propiedad. En el
22 caso de servidumbres y similares, la tasa de cobro se calcula por la cantidad de metros lineales
23 de acceso frente a la servidumbre, se tendrá al cobro un máximo de 300 metros en caso de
24 propiedades de frentes que excedan el mismo y como mínimo 3m en caso de propiedades que
25 sea inferior a esta medida o sean enclavados.

26 **Artículo 31° - Insumos para el cálculo del monto de la tarifa del servicio.** El cálculo del
27 monto de la tarifa se realizará acorde a lo establecido al artículo 83° del Código Municipal y
28 sus reformas, por lo que se considerará lo siguiente:

- 1 a) El costo efectivo del servicio que incluye, el pago de remuneraciones, servicios, materiales
2 y suministros, maquinaria, equipo y mobiliario, inversiones futuras, costo de recolección,
3 tratamiento y disposición final, todo ello con relación al número de unidades servidas, entre
4 otros costos directos e indirectos.
- 5 b) Hasta un 14% sobre los costos directos correspondiente a gastos de administración.
- 6 c) Un 10% adicional de utilidad para el desarrollo del servicio.

7 **Artículo 32° - Mejoras o adiciones de infraestructura.** El Concejo Municipal coordinará en
8 conjunto con la comunidad donde se ubique el parque, juegos infantiles o zonas comunales
9 para realizar mejoras o adiciones de infraestructura de acuerdo con las necesidades y los
10 recursos con que se cuente.

11 **Capítulo VI**

12 **Tasa por el servicio de aseo de vías y sitios públicos**

13 **Artículo 33° - Aseo de vías y sitios públicos.** El Concejo Municipal brindará el servicio de
14 aseo de vías y sitios públicos en las calles públicas del Distrito. El servicio consiste en el barrido
15 y recolección de residuos sólidos que se encuentren de lindero a lindero lo correspondiente al
16 derecho de vía. También se incluye el mantenimiento de las áreas de retiro de vía. Este servicio
17 es brindado por personal con las herramientas adecuadas para este fin.

18 **Artículo 34° - Obstáculos para brindar el servicio.** El sujeto pasivo debe garantizar que la
19 vía frente a su propiedad donde se brinde el servicio esté libre de obstáculos, Cuando se
20 verifique el incumplimiento de las disposiciones anteriores, se mantendrá el cobro del servicio
21 de aseo de vías, por no ser responsabilidad del Concejo Municipal, la imposibilidad material
22 para poder brindar el servicio.

23 **Artículo 35° - Tasa por el servicio de aseo de vías y sitios públicos.** El servicio de aseo de
24 vías y sitios públicos se cobra a las unidades servidas localizadas en el área de cobertura del
25 servicio. El monto de la tasa por el servicio de aseo de vías y sitios públicos se factura al
26 propietario, poseedor y/o copropietario del bien inmueble proporcionalmente al factor de
27 copropiedad y se calcula de conformidad con la cantidad de metros lineales de frente a calle
28 publica de cada propiedad. En el caso de servidumbres y similares, la tasa de cobro se calcula
29 por la cantidad de metros lineales de acceso frente a la calle pública y se divide de manera

proporcional entre las unidades servidas que se encuentran dentro de dicha servidumbre, se establece como mínimo 3m en caso de propiedades que sea inferior a esta medida o sean enclavados.

Artículo 36° - Insumos para el cálculo del monto de la tarifa del servicio. El cálculo del monto de la tarifa se realizará acorde a lo establecido al artículo 83 del Código Municipal y sus reformas, por lo que se considerará lo siguiente:

a) El costo efectivo del servicio que incluye, el pago de remuneraciones, servicios, materiales y suministros, maquinaria, equipo y mobiliario, inversiones futuras, costo de recolección, tratamiento y disposición final, todo ello con relación al número de unidades servidas, entre otros costos directos e indirectos.

b) Hasta un 14% sobre los costos directos correspondiente a gastos de administración.

c) Un 10% adicional de utilidad para el desarrollo del servicio.

Capítulo VII

Actualización de tarifas

Artículo 37° - Procedimiento para la modificación del monto de las tarifas. Para la modificación de cualquiera de las tarifas descritas para los servicios de manejo de residuos sólidos, mantenimiento de parques y obras de ornato y aseo de vías, deberán cumplirse las siguientes fases:

a) Elaboración de un registro de unidades servidas, por tipo de actividad.

b) Elaboración de estudio financiero para el cálculo de la tarifa.

c) Aprobación por parte del Concejo Municipal del estudio financiero para el cálculo de la tarifa.

d) Convocatoria a una audiencia pública no vinculante y publicación de la propuesta en Diario Oficial.

e) Publicación de la tarifa en firme en el Diario Oficial.

Capítulo VIII

Inconformidad del contribuyente

Artículo 38° - Inconformidad del contribuyente de la tasa asignada. Todo generador registrado como contribuyente, podrá presentar su respectivo reclamo si considera que la categoría asignada no está acorde con su promedio de generación mensual de residuos

1 sólidos ordinarios o si el cobro por las tasas de aseo de vías y sitios públicos no se adecua a
2 la realidad de su propiedad. Para la presentación de un reclamo de este tipo, el interesado
3 deberá presentarlo por medio escrito el reclamo al Concejo, el cual se debe entregar en la
4 Secretaria Municipal o al correo electrónico secretaria@tucurrique.go.cr.

5 La Administración Municipal a petición de parte establecerá si corresponde el cobro el servicio
6 de acuerdo con un estudio previo, para la cual podrá recurrir a los medios de prueba necesarios
7 que conlleven a una justa y correcta aplicación del no cobro del servicio.

8 **Artículo 39° - Resolución del reclamo.** Recibido el reclamo, la administración municipal
9 procederá a actuar de acuerdo con los plazos establecidos en la administración pública.

10 **Capítulo IX**

11 **Disposiciones finales**

12 **Artículo 40° - Consulta pública no vinculante.** De conformidad con lo establecido en el
13 artículo 43° del Código Municipal, este proyecto de reglamento se publicará en el Diario Oficial
14 La Gaceta para ser sometido a consulta pública no vinculante por un lapso de diez días hábiles,
15 luego del cual se pronunciará sobre el fondo.

16 **Artículo 41° - Divulgación del Reglamento.** El Concejo Municipal tendrá la responsabilidad
17 de divulgar adecuadamente el presente reglamento una vez que haya sido aprobado.
18 Cualquier modificación posterior deberá seguir un procedimiento de consulta a la ciudadanía,
19 publicación y difusión.

20 **Artículo 42° - Entrada en vigencia.** Este Reglamento entra en vigencia a partir de su
21 publicación en el Diario Oficial La Gaceta, sustituyendo y derogando cualquier otra norma
22 contenida en otro reglamento que lo contradiga.

23 **Artículo 43°- Funcionamiento Unidad de Servicios.** El Concejo Municipal se encuentra
24 obligada a mantener en funcionamiento una unidad de servicios urbanos, con las funciones
25 pertinentes, además velar por la aplicación y el cumplimiento de este reglamento. Será
26 obligación de esta unidad, suministrar por escrito la información relacionada con las tarifas y
27 condiciones generales de la prestación de los servicios. La cual contará con el personal y los
28 recursos financieros necesarios para su funcionamiento

1 **Artículo 44°. Disposiciones suplementarias.** Lo mencionado en este reglamento se aplicará
2 a las disposiciones de Código Municipal, Código de Procedimientos Tributarios, Ley de cobro
3 judicial, Ley General de Caminos Públicos, Ley General de Salud, Ley de aguas, Ley de
4 Construcciones, Reglamento del futuro Plan Regulador y otras disposiciones que sean
5 vinculantes con la materia que estipula este reglamento.”

6 ➤ El señor Intendente explica que se van a hacer cuatro reglamentos que este es uno el cual
7 es para su aprobación por parte del concejo, indica se envió a la unión nacional para su
8 respectiva revisión y aprobación.

9 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta cuanto va a ser el aumento en el pago de servicios de
10 recolección de basura.

11 ➤ El señor Intendente responde que ese tema es determinado por el IFAM, pero que el
12 aumento no va a ser mucho e indica que se revisaron varios reglamentos de varios lugares.
13 Destaca que en otros lugares se cobra por kilos y en otras por bolsa, pero en el distrito de
14 Tucurrique se sigue cobrando por servicio, la única diferencia es que el monto se va a
15 cobrar en dos modalidades en modo comercial y modo residencial.

16 ➤ El regidor Agüero Luna consulta que si hay un tiempo periódico de cuantas veces tiene que
17 pasar la administración.

18 ➤ El señor Intendente menciona que en Tucurrique, también en Sabanillas se da un servicio
19 de limpieza, pero solamente Tucurrique paga el servicio de limpieza, destaca que en san
20 Pancracio se quiso implementar, pero es el lugar más moroso en el pago de servicios.

21

22 **ACUERDO 2**

23 Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes aprobar el Reglamento
24 para la Organización y Cobro de Tasas por los Servicios de Manejo de Residuos para el
25 Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique. **ACUERDO EN FIRME.**

26

27 **Artículo VII.**

28 **Asuntos de trámite Urgentes**

29 No hubo.

1 **Artículo VIII.**

2 **Mociones de los señores Regidores**

3 No hubo.

5 **Artículo IX.**

6 **Mociones o Informe del señor Intendente Municipal**

7 **1- Informe Intendencia.**

- 8 ▪ Centro de acopio: El señor Intendente menciona que ya con respecto a la maquina todo
9 esta bien destaca que puso de su dinero para poder dejarla lista, también ya se les pago a
10 las administradoras del centro de acopio lo que les debían de cartón que en total fueron
11 5400 kilos. Indica que un cartón se mojó por lo que los peones tuvieron que ir dos días a
12 votarlo.
- 13 ▪ Reunión en la asamblea: Se realizo una reunión en la Asamblea buscando la posibilidad
14 de traer juegos nacionales a la provincia.
- 15 ▪ Feria del pejibaye: Comenta que el año anterior con la organización de la Feria del Pejibaye
16 se hizo una reunión con 140 personas de personas emprendedoras, pero en este caso para
17 este año con los que se reunieron fue con la Cervecería de Costa Rica, más que todo es
18 por interés ya que por contratar se van a ganar un porcentaje de las ventas, y en su opinión
19 le da lastima que le den prioridad a la cervecería y no a los emprendedores del distrito.
- 20 ▪ Reunión Inder: Se tuvo una reunión el martes 09 de mayo con el Inder con Luis Barrantes
21 para poder terminar el asfaltado de San Miguel, lo cual el Inder tiene recursos para el
22 proyecto para terminarlos 700 metros de asfaltado que faltaron para terminar.
- 23 ▪ Convocatoria a reunión: Para el 09 de junio se recibe el viceministro de obras publicas y
24 transportes y el director del CONAVI para presionar un poco con las rutas nacionales que
25 es un tema preocupante, y solicita como gobierno local se pueda presentar al menos tres
26 integrantes del concejo.
- 27 ▪ COMCURE: Hace poco se presento un proyecto para donación de 150 composteras y se
28 aprobaron lo cual tiene un costo de 14 millones de colones, es un proyecto para 2024. La
29 idea para el proyecto es que se da préstamo de una compostera a una familia por un

1 periodo de tres meses y si después del tiempo la persona quiere dejársela se le vende y si
2 no se recoge y se le da la oportunidad a otra familia que la pueda y quiera aprovechar,
3 destaca que con la venta de cada compostera la idea es compras más de las mismas.

4 ▪ Contratación de la secretaria: Explica que en su opinión personal asesorado por el señor
5 Jeffry Beltrán de FEDEMUCA contrataría a la secretaria por el periodo que falta de la actual
6 administración, destaca que la única que puede apelar es la señora Vice Intendente que
7 tiene la plaza de secretaria, pero destaca que sabe que no lo va a hacer, y es por decisión
8 del concejo municipal que es el que determina la situación.

9 ➤ El regidor Moya Sánchez consulta a la señora Vice Intendente si está de acuerdo con la
10 contratación de la secretaria.

11 ➤ La señora Vice Intendente menciona que no tiene porque estar de acuerdo porque los que
12 toman la decisión es el concejo municipal, ya que destaca que tiene un permiso de parte
13 del concejo temporal sin goce de salario hasta el 30 de abril del 2024, pero no es ella la
14 que toma la decisión.

15 ➤ El señor Presidente menciona que talvez lo que el regidor Moya lo que desea conocer es
16 como una afirmación.

17 ➤ La señora Vice Intendente indica que para ella la señora secretaria es una excelente
18 colaboradora ya que realiza sus funciones de una manera excelente y por lo cual la
19 recomendaría a ojos cerrados.

20 ➤ El regidor Moya Sánchez menciona que le preocupa que se haga la contratación hasta el
21 30 de abril, ya que según tiene entendido que si la señora Vice Intendente se va a postular
22 por la candidatura de Intendente y tiene entendido que para eso se debe retirar unos meses
23 antes del puesto para postularse y no sabe si va a volver al puesto de la plaza que le
24 corresponde.

25 ➤ La señora Vice Intendente le indica al regidor Moya que es un tema político que en el
26 concejo municipal no se discute y le recuerda que cuantas veces el señor Intendente se ha
27 postulado y nunca ha tenido que retirarse tiempo antes de que termine el periodo de la
28 administración para poder postularse de nuevo.

- 1 ➤ El señor Intendente le indica al regidor Moya que esta muy equivocado porque para aspirar
2 un puesto político no tiene que dejar el puesto que tiene como tal, lo único que no se le
3 permite es hacer campaña dentro de su jornada laboral.
- 4 ➤ El regidor Agüero Luna explica que la ilegalidad del caso seria si alguno de los presentes
5 realiza campaña durante jornada laboral, pero si por ejemplo el señor intendente sale de
6 trabajar a las cuatro y a las cinco y media está en una reunión política esta en todo su
7 derecho.
- 8 ➤ El señor Intendente le consulta al regidor Agüero sobre el proyecto de ley que ha pasado.
- 9 ➤ El regidor Agüero Luna explica que el proyecto de la donación del terreno y el del cantonato,
10 ya se presentaron en tiempo y forma de ley, y ya fueron publicados por la Gaceta, y están
11 en tramitología, lo que el explicaba al regidor Moya es que la Asamblea funciona diferente
12 cada tres meses, tres meses trabajan en tiempos ordinarios y tres meses trabajan tiempos
13 extraordinarios, explica que el los ordinarios cada diputado tiene derecho de presentar los
14 proyectos de ley que quieran para que se discutan, pero que actualmente están en tiempos
15 extraordinarios y el único que puede definir que proyectos se presentan en tiempos
16 extraordinarios es el Presidente de la República, y no se incluyó ninguno de los dos
17 proyectos del distrito, tienen una lista de 42 proyectos y el decide cual mete y cual no, es
18 de forma antojadiza y es más negociación del presidente. Ya están los proyectos, pero en
19 este momento no se van a votar hasta que se convoquen dichos proyectos.
- 20 ➤ El señor Intendente indica que el proyecto del Cantonato ni siquiera ha salido de la comisión
21 de Cartago, pero consulta si el de la donación ya se vio en la asamblea.
- 22 ➤ El regidor Agüero Luna responde que, en la Gaceta, ya que no se puede destinar a ninguna
23 comisión porque ninguna comisión está funcionando y no es como que se pueda destinar
24 ahora porque ni siquiera el presidente de la Asamblea puede interferir en este caso, por los
25 momentos está archivado, ya es un proyecto oficialmente presentado en la Gaceta, pero
26 no va a entrar en corriente en los siguientes tres meses hasta que el presidente indique
27 que se discuta el proyecto de ley. Comenta que si hay posibilidades es que si alguno de los
28 presentes tenga buena relación con Natalia Díaz o con Rodrigo Chávez seria solicitarle que

presentara el proyecto de ley. Pero mientras tanto no hay posibilidad hasta que entre el tiempo ordinario para que el proyecto entre en discusión.

➤ La señora Vice Intendente consulta que como está publicado en gaceta si los diputados no le han dado el visto bueno.

➤ El regidor Agüero Luna aclara que en la Gaceta se publican los proyectos de ley porque es el diario oficial del gobierno. Destaca que lo que se publicó fue el proyecto, pero todavía no es una ley.

➤ La Secretaria indica que el jueves anterior recibió una llamada de la Asamblea de Maribel Larga Espada en donde le solicito el acuerdo con respecto a la donación del terreno de parte del concejo, por lo cual se envió.

Al ser las diecinueve horas con cincuenta y ocho minutos se retira el señor Intendente por temas personales.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes renovar la contratación de la Secretaria del Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique la señora Hazel Saborío Calderón, portadora del documento de identidad 304930185; por el periodo comprendido entre el jueves 16 de mayo del 2023 al 30 de abril del 2024 (mientras se realiza el proceso de contratación de la secretaria del Concejo Municipal a.i hasta que regrese la señora Rocío Portuguez Araya – Secretaria en Propiedad a su puesto). Cabe mencionar que el horario laboral es a medio tiempo comprendido de la siguiente manera: lunes, martes y jueves medio día, miércoles todo el día. De igual forma deberá asistir a las sesiones ordinarias los martes a las 18 horas con 30 minutos a tomar el acta. Y realizar todas las funciones que establece el Código Municipal en su artículo N°53. Este compromiso debe de deducirse del reglón y código presupuestario:

- **Sueldos para cargos fijos, 5.01.01.0.01.01.**

Comuníquese este acuerdo a los señores Wilberth Quirós Palma Intendente y Esteban Madrigal Quirós Tesorero. **ACUERDO EN FIRME.**

1 **2- Informe Vice Intendencia.**

2 No hubo.

3

4 **Artículo X.**

5 **Asuntos Varios**

6 **1. Concejal Silvia Ortiz Sánchez:** Quiere mandar una carta a los peones municipales de
7 disculpa de su parte porque las señoras Cortes vinieron e indicaron que tenían pruebas de
8 lo sucedido. Y que muchas veces se hacen las cosas sin ningún argumento ni nada. Explica
9 que hablo con Luis y Horacio y les externo una disculpa de su parte. Ellos están recogiendo
10 y ellos apartan la basura del reciclaje y menciona que ellos le dijeron que ellos en la bodega
11 de la municipalidad tienen todo para terminar de separar, pero no pueden asegurar algo
12 que no se esta seguro si es o no.

13 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que tal vez ahora porque se dio la situación se están
14 quitando, pero si lo estaban haciendo e incluso el señor Intendente menciona que tenia una
15 persona que si andaba en eso.

16 ➤ El señor Presidente menciona que el no estuvo en la sesión anterior, pero si recuerda que
17 se había hablado de eso y el señor Intendente lo que había dicho que si había unos de los
18 que habían hecho el curso que recogían el vidrio, pero con el sistema que si alguien lo
19 llama que tenia vidrios en la casa se llamaban para que lo fueran a recoger, pero no que
20 ellos se estaban aprovechando del servicio que brinda la municipalidad para beneficio de
21 ellos.

22 ➤ El regidor Salas Casasola menciona que el hablo con Luis el cual le indico que no le gusto
23 y le conto que el señor Intendente los encaro a ellos con las señoras y las bolsas las cuales
24 tomaron las fotos fueron tomadas en la bodega de la municipalidad no en otro lugar, indica
25 que el le dijo a Luis que, así como las señoras se presentaron que ellos también tenían el
26 derecho de llegar y defenderse, pero que le indicaron que ellos para evitar y no tener más
27 problemas no quisieron. Destaca que tenía entendida que la nota no iba para ellos
28 solamente para el señor del carro y a la muchacha que estaba recogiendo.

- 1 ➤ La secretaria recuerda que por petición de la regidora Calvo Pérez se tomó como acuerdo
2 en firme, también notificar a los peones municipales.
- 3 ➤ El regidor Agüero Luna menciona que le preocupa si hubo un daño o una amonestación a
4 los funcionarios porque si fue una amonestación hay un daño jurídicamente reconocido si
5 se les amonesto sin el debido proceso que era consultarles a ellos, que tengan el derecho
6 de respuesta habría una amonestación invalida porque no tuvieron el derecho de
7 defenderse, y habría un daño si lo que se les atesto es falso hay un daño a la moral de
8 ellos y pueden hasta iniciar un proceso judicial; por lo que indica que el concejo debe de
9 tener precaución en ese tipo de decisiones y ahora lo que les toca es resarcir el daño
10 causado.
- 11 ➤ La regidora Calvo Pérez menciona que ella ya hablo con los peones y les fui muy sincera
12 que ella fue la que solicito que se les llamara la atención a todos por lo cual se disculpó, y
13 destaca que el fallo fue que solo se escuchó la versión de las señoras Cortes y las de ellos
14 no, lo que no entiende es porque ellos recogían las latas aparte y las metían en la bodega,
15 piensa que para evitar se debería de recoger y llevar todo directamente hasta el centro de
16 acopio.
- 17 ➤ La secretaria procede a leer el acuerdo que se les envió a los peones para determinar si
18 se hizo o no una amonestación. La cual una vez leída se determina que fue un llamado de
19 atención.
- 20 ➤ El regidor Moya Sánchez solicita que también se lea el acuerdo que se le mando al
21 ingeniero que a su parecer si la señora secretaria lo hizo como el anterior lo redacto mal.
- 22 ➤ La secretaria responde que con todo gusto lo lee pero que ya el acta los mismos regidores
23 la aprobaron al inicio de sesión y que ella el jueves de la semana anterior les paso el acta
24 lista en digital para su respectiva revisión y por lo que puede observar nadie se tomo el
25 tiempo de leer el acta y revisar si no estaban de acuerdo con algo para que le informaran y
26 se hiciera la debida corrección antes de su aprobación.
- 27 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que no la tenia porque no se la entregaron.
- 28 ➤ El señor Presidente le indica al regidor Moya que es deber de él así como la solicita
29 impresa, es deber de él acercarse al concejo a recogerla en cuanto esté lista.

- 1 ➤ El regidor agüero Luna menciona que el concejo debe de tomarse el tiempo antes de tomar
2 una decisión o un acuerdo, primero debe investigar la situación para luego proceder.
- 3 ➤ El regidor Fonseca Brenes explica que como lo dijo el señor Intendente el concejo no tiene
4 porque meterse con el personal porque el que esta a cargo de ellos es el señor Intendente.
- 5 ➤ El regidor Moya Sánchez indica que no se hizo el acuerdo como era porque no lleva la
6 palabra amonestación, que dice que es un llamado de atención y no es así como tenia que
7 hacerse y que va a pasar como siempre que no se llega nunca a nada.
- 8 ➤ El señor Presidente menciona que está bien el acuerdo porque se esta actuando y se le
9 hace un llamado de atención por lo que no se esta realizando de la mejor manera.
- 10 ➤ La regidora Calvo Pérez le explica al regidor Moya que se hizo bien el llamado de atención
11 que ahí ya cuenta como la primera notificación que si el vuelve a realizar algo indebido y
12 se le vuelve a notificar ya se le contador como el segundo llamado de atención y así
13 consecutivamente hasta que llegue a la tercera.
- 14 ➤ El regidor Agüero Luna expresa que como consejo al concejo municipal es que siempre y
15 cuando sucedan esas situaciones se le pida al intendente que se averigua sobre el tema y
16 se proceda conforme a la ley, porque esa es la obligación del concejo.
- 17 ➤ El señor Presidente indica que al llegar la denuncia al concejo no les corresponde a ellos
18 para eso se delegan funciones y están las jerarquías por lo cual se le debe externar la
19 situación al señor Intendente y el como jefe inmediato debe de actuar como procede.
- 20 ➤ El regidor Fonseca Brenes menciona que lastima que el señor intendente se tuvo que retirar
21 porque el debía de estar presente en ese comentario para que el repitiera lo que dijo la
22 semana pasada que el dijo que el concejo había sido muy suave con el ingeniero.
- 23 ➤ El señor Presidente les llama la atención a los regidores porque se empezó a hablar de un
24 tema y se pusieron de hablar de otra cosa. Y destaca que toda situación debe de llevar un
25 proceso y no se le puede pasar por encima a ese proceso.
- 26
- 27 **2. El concejal Héctor Agüero Luna:** Propone considerar mandar un acuerdo a la Ministra de
28 la Presidencia en el marco de respeto considerar convocar el proyecto de ley 23564 que
29 es el de la donación del terreno y también el del cantonato, pero principalmente el de la

donación del terreno en donde se haga énfasis que el proyecto es para 192 familias es un proyecto y es el único de interés social.

3. Presidente José Carlos Vindas Ureña: Solicita mandarle una nota al señor Serrano Fonseca que es el encargado de la recolección de reciclaje para que se construya un andén para que los trabajadores municipales puedan apoyarse mientras están en tránsito, para resguardar la salud de los compañeros porque le preocupa que tengan un accidente cuando realizan la recolección del reciclaje ya que ellos van guindando del vehículo.

ACUERDO 1

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle a la señora Natalia Díaz Quintana Ministra de Presidencia, en el marco de respeto de legislación de poderes considerar la conveniencia de convocar **el proyecto de ley N°23.654** para que sea presentado ante la Asamblea Legislativa para su votación; este proyecto se presentó con respecto a una donación de terreno para la construcción de un tanque de agua para un proyecto de vivienda de interés social el cual consta de 192 viviendas en la Provincia de Cartago, Cantón Jiménez, Distrito Tucurrique, para el Concejo Municipal es sumamente importante contar con la aprobación de los señores Diputados. Es importante destacar que es el único procedimiento que hace falta para proceder a la entrega del terreno para el proyecto.

ACUERDO EN FIRME.

ACUERDO 2

Este Concejo Municipal, ACUERDA por unanimidad de los presentes solicitarle de manera respetuosa al señor Serrano Fonseca que construya un andén en el carro recolector de reciclaje para resguardar la integridad y salud de los peones municipales ante cualquier situación de peligro. **ACUERDO EN FIRME.**

Junta Vial:

No hubo.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Artículo XI
Acuerdos

No hubo.

Artículo XII
Cierre de Sesión

Al ser las veinte horas con veintiocho minutos el señor Presidente Municipal cierra la sesión al no haber más asuntos que tratar.

JOSE CARLOS VINDAS UREÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

HAZEL SABORÍO CALDERÓN
SECRETARIA MUNICIPAL a.i

ÚLTIMA LINEA
